

מסורת הש"ס

א) [עירובין לו: וט"ז], ב) [נש לז: וט"ז], ג) יומא יד, ד) עירובין טו. ע"ש, ה) רש"י, ו) רש"י,

מוסף רש"י

שמא יבקע הנוד. והנזר שלא היה עתיד לנא לזי הפרשה ושתה טבלים למפרע (חולין יד:). שהרי לא הוצרכה התרומה מעולם (גיטין כו:). לכשיבקע. נעשין בדבר לאסור, כלומר דלא חיישין להי' דלא שכיח, דאי בעי מסר ליה לשומר (שדרכין ז:). וכעיי' חולין יד:). שכיח לזי כן ודאי טבלים שמה אכל אין לחוש לכן דלא שכיח לבקע חייש בעלמא: (פרכינן בין למ"ד טעמא דר' מאיר משום שמא תצרכה בין למ"ד משום שמא תמזגהו מפרשי לרבי מאיר דמדאורייתא מחילה היא ורבנן גזור שמא תצרכה או תמות מינה גבי סוכה מבזי וציראות דר' מאיר לחומרא אכל גבי גולל ר' מאיר מקיל וכיון דמדאורייתא בטיל היאך יכול לטהרו מידי טומאת גולל אלמה תנן צעירובין דבר שיש בו רוח חיים מטמא משום גולל ור' מאיר מטהר. וה"ה דמאי למיפרכי ממתניתא דלעיל דקתני ולא גולל לקצר אלא ממתני' אלימא ליה לאקשווי ועוד משום דקתני מטהר צהדיא לשון קולא: רוח חיים לאו בידי אדם הוא שפרי אין רוח צידו לנפשו: העומדם צרות. על ידי רוח: לאו מחילה היא. דעיקר עמידתה דבר שאין בו ממש הוא: דאוקמה בנוד ספות. סמן הדופן על הנוד תפוח ברוח: הרי

אוסרין. ואמרין גזרה שמא יבקע הנוד ולא יבא לידי צריה ונמנא שותה טבלים. אלמא ר' יהודה חייש לבקיעת הנוד וכל שכן למיתא אדם ור' מאיר לא חייש: **איפוך**. לא שנינהו אבאי דקאמרת אלא איפכא שנינהו אבאי הא דלא חייש ר' יהודה והא דחייש ר"מ ולא מהלוקח יין שנינהו אבאי אלא מנהך דסוכה דר' יהודה לא חייש ור' מאיר חייש: **קשיא דרבי מאיר**. דבקיעת נוד ארבי מאיר דסוכה: **דלים ליה צריה**. ואפי' אינו נבקע **אסור: לכשיבקע**. נבין בדבר כלומר דלא חיישין לה: **מסקינן לו**. מומנין לכהן גדול מערב יוה"כ: **שמא טמום אשמו**. וכתיב (ויקרא טו) וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו היא אשתו: **בכפרה**. בכפרת יום הכפורים עשה זו מעלה זו שחשש בה צמידי דלא חייש בעלמא: ופרכינן בין למ"ד טעמא דר' מאיר משום שמא תצרכה בין למ"ד משום שמא תמזגהו מפרשי לרבי מאיר דמדאורייתא מחילה היא ורבנן גזור שמא תצרכה או תמות מינה גבי סוכה מבזי וציראות דר' מאיר לחומרא אכל גבי גולל ר' מאיר מקיל וכיון דמדאורייתא בטיל היאך יכול לטהרו מידי טומאת גולל אלמה תנן צעירובין דבר שיש בו רוח חיים מטמא משום גולל ור' מאיר מטהר. וה"ה דמאי למיפרכי ממתניתא דלעיל דקתני ולא גולל לקצר אלא ממתני' אלימא ליה לאקשווי ועוד משום דקתני מטהר צהדיא לשון קולא: רוח חיים לאו בידי אדם הוא שפרי אין רוח צידו לנפשו: **העומדם צרות**. על ידי רוח: לאו **מחילה היא**. דעיקר עמידתה דבר שאין בו ממש הוא: **דאוקמה בנוד ספות**. סמן הדופן על הנוד תפוח ברוח: הרי

הישן תחת המטה פרק שני סוכה

כד.

בין ירדו ללא ירדו ומיהו טעם זה לא יתכן גבי אס צא חכם נמי מתני התם בכל ענין וחשיב ליה צריה והא דפרקי צמרוצה (ב"ק דף סט:.) דר' יוחנן אדר' יוחנן צהדיא דכל המתלקט וצהדיא דאחין שחלקו לקוחות הן ולא מחלק בין זו לזו משום דכל המתלקט מצרר דצריו צפירוש^(א) וסומך להצצר ע"י תנאון ניחא ליה למימר לעולם דכל הנלקט דקתני ועוד ניחא ליה למימר לעולם לא תיפוך ועוד דאפי' הוא מחלק אכתי קשה ליה מההיא דאמר ר' יוחנן צריש כל הגט (גיטין דף כה.) אף אחרון אינו פוסל משום דאין צריה אע"פ שמצצר דצצריו כשאומר אחו שאלנה אגרש זו ומיהו כי מנריך צריש כל הגט תרי מיילי דר' יוחנן הוא ליה למימר צריכותא דמהדיא דלקוחות הן לא הוא שמעינן דאף אחרון אינו פוסל מטעם דפרישית ועוד יש לומר דהא דדייק ליה לרבי יהודה צריה מיהא דלכי מיית הוי גיטא היינו משום דמוקי פרק מי שאלחו (שם דף עג:) צאומר מעת שאני צעולם דהיינו שעה אחת קודם מיתתו שלא היתה השעה מצוררת ולצוקף כשמת אמרי' הוצרר הדצר שאותה שעה אחת היתה ולפי טעם זה אין לדקדק מדשמואל ומכל מקום פי' הקונט' אחת דהא צריש כל הגט (שם דף כה:) צהדיא דהריני צועלך ע"מ שירנה אבא וצהדיא דצכל מערבין (עירובין דף לו:) צהדיא דאס צא חכם למזרח אע"ג דהוי תנאי משמע דלא מהני למאן דלית ליה צריה ואס תאלמ דהכא לא חייש ר"מ למיתה ובפרק ארבעה אחין (יבמות דף כו.) תנן ד' אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואים אחיות הרי אלו חוללות ולא ממייצמות ומפרש התם בגמרא משום דקסבר אסור לצטל מלות יצמין דדילמא אדמייצס חד מיית אידך וקצטלת מלות יצמין והיה משנה רבי מאיר דמנוח צפ"צ דיצמות (דף יט.) משום דסתם מתני' ר"מ ויש

לומר דלכולי עלמא חיישי' התם למיתה דלאחר שייצס לאחת פעמים שממתין השני זמן גדול מלחלוץ ומלייצס וחישישין שמא ימות צינתייס אכל שמא ימות בזמן מועט לא חיישין כבקיעת הנוד דהכא וא"ת והא לא חייש ר"מ לשמא מת דזמן מרובה צפרק כל הגט (גיטין דף כה.) דקתני צת ישראל הנשואה לכהן והלך צעלה למדינת הים אוכלת בתרומה צחוקת שהוא קיים ואבאי לא מפליג התם בין שמת מת לשמא ימות וסוגיא דשמעתין דפרק שני דיצמות כאבאי דמשמע דקיבלה אבאי מרבה וי"ל דאבאי מדמה פרק כל הגט חששא דשמא מת דזמן מרובה לשמא ימות לאלתר דמאן דחייש להאי חייש להאי אכל פשיטא דלא לגמרי מדמי שמא מת לשמא ימות לאלתר דהא רבי יהודה דחייש לשמא ימות לאלתר גבי בקיעת הנוד ואס תימאי לומר דחייש נמי לשמא מת לאלתר א"כ אשת כהן שינא צעלה מפתח ביתה לא תאכל בתרומה מכיון שמתעלס צעלה מעיניה וצריך שיהא צעלה לפניה בשעה שהיא אוכלת: **ר"ב** יהודה ורבי יוסי ור"ש **אוסרין**. הא דבעי למימר צשמעתין וצעירובין (דף לו:) ובגיטין (דף כה.) ובמרוצה (ב"ק דף סט.) טעמא דר' יהודה משום דלית ליה צריה אע"ג דקתני צהדיא משום בקיעת הנוד דכוותי' אשכחן טובא שאין הגמרא חושב עיקר טעם אותו טעם המפורש צמשנה פרק התערוצות (נזחים דף עו:) אבאי אצרי תמימה שנתערבו באצרי צעל מוס ובפרק שלישי דצצועות (דף כא:) אבי צצועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דצרי ר"ע ובפרק שני דמכות (דף יח.) אבי כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב ר' שמעון אומר כל שהוא וא"ת אי רבי יהודה לית ליה צריה אלמא צכירה ליה כר' יוחנן דצריש כל הגט (גיטין דף כה.) ובפרק מעשר בהמה (בכורות דף יז.) דאמרין האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ציוכל אס כן היאך מנא ידיו ורגליו צצית המדרש דלא משכחת דמייתי צצורים אללא חד צר חד עד יהושע צן טון דצפרק החוצל (ב"ק דף ג.) אית ליה לר' יהודה קנין פירות לאו קנינן הגוף דמי גבי דין יוס או יומיס וכן נמי לר' יוסי דמספקא ליה התם אי קנינן הגוף דמי או לאו והכא לית ליה צריה וכי האי גוונא דייק צסוף השולח צגיטין (דף מה.) וי"ל דמדנין יוס או יומיס אין ללמוד צצלמא אללא גבי מיילי דעצב לחוד דהתם כחיצי קראי דכספו ותחת ידו ומהאי טעמא לא מייתי לה צהשולח כי מייתי היהא דשדה אחוזה ועוד יש לומר דדוקא ר' יוחנן הוא דאית ליה הך סברא דמשום דלקוחות הן מחזירין זה לזה אכל אינן אמוראי הוו אמרי דאע"ג דאין צריה אין מחזירין דקאמר' צריש כל הגט (שם דף כה.) ובפרק מעשר בהמה (בכורות דף יז.) דמכר הוא דאמר רחמנא דליהדרי' ציוצל ירושה ומתנה לא ור' יוחנן לא קשיא מרבי יהודה דהוא מפרש טעמא משום בקיעת הנוד מיהו לא יתכן טעם זה לר' יוסי דע"כ לית ליה כמו שאפרש וא"ת דהכא לית ליה לר' יוסי צריה ובפרק מי שאלחו (גיטין דף עג:) אית ליה צריה דתנן ר' יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת ולכי מיית הוי גיטא ולמאן דמחלק צריש כל הגט (שם דף כה.) בין תולה צדעת עצמו תלוה צדעת אחרים ניחא ורבא דלא מפליג התם מפרש טעמא^(א) [משום בקיעת הנוד ורבה מפרש טעמא] פרק צכל מערבין (עירובין דף לו:) משום דבעינן ראשת שפיריה ינכרין ומיהו אכתי קשה דצפרק צכל מערבין (שם) משמע דלית ליה צריה לר' יוסי גבי מעשר שיש לי צצית מחולל על סלע שעתלה בידי מן הכיס ר' יוסי אומר לא חילל ויש לחלק משום דצהדיא דמי שאלחו הדצר עומד להצצר צודאי שהרי או ימיה או ימות ויש ליה צריה טפי מהדיא דסלע שעתלה בידי מן הכיס שמא לא יצצרר הדצר לעולם דכי האי גוונא נוכל לתרך דשמואל אדשמואל: תלמוד

עין משפט נר מצוה

יח א מיי פ"ו מהל' טומאת מת הל' ד:



רבינו חננאל

ושנינן איפוך ואימא הכי, הא מתני' דקתני אוכלת בתרומה, ר' יהודה היא דלא חייש למיתה, והאי דקתני אסור לאכול, ר' מאיר דחייש למיתה. דתניא דתניא עשאה לבהמה דופן לסוכה, ר' מאיר פוסל ור' יהודה מכשיר. ואסיקנא ר' מאיר למיתה חיישי, לבקיעת נוד לא חיישי. ואסיקנא לר' יהודה, לעולם לא חייש למיתה, ואמאי אסר ביין משום מלית ליה בירה, פי' מי יברר לנו כי דואי היין הנשאר הוא התרומה והמעשר, שמא אותו ששתה הוא היה התרומה והמעשר. וכבר פירשנוהו בשחיתת חולין ובכמה מקומות, לפיכך לא הארכנו בה עכשיו. וזה שאמר לכשיבקע הנוד, אם ישאב וישתה הוא הנה התרומה והמעשר שותה טבלין שכבר נקדע הנוד, אבל כל זמן שהנוד קיים אינן טבלין, דאמרין הנה התרומה והמעשר בנוי. הא דתנן ביום הכיפורים ר' יהודה אומר אף אשה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו, מפלה עשו בכפרה. [אויבא דאמרי אמר ר' אחא בר יעקב וכו']. פי' בהבמה מחיצה בידי שמים היא, ועמידתה ברוח היא.

^(א) נראה דל"ל לצריו דר"מ קאמר והא דתנן וכו'.